

民共和国民法典》相关条款作为法律依据，在依法保证国家和社会公共利益的前提下，运用正当程序、依法行政、诚实守信等原则平衡依法行政与意思自治之间的关系，保护协议双方的合法权益，达到良好的社会效果。就本案体现的典型性问题，应当根据以下审判思路予以正确把握。

一、行政协议的四个识别标准

明确案件的主旨要件是否属于行政协议，是审理行政协议类案件的首要问题。依据《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第一条的规定，行政协议的认定标准主要包含四个方面的因素：一是主体因素，即缔结一方必须为行政机关，或经授权、委托具有行政管理职能的组织，另一方为行政相对人的公民、法人或其他组织；二是目的要素，即其目的在于实现公共管理或公共服务目标，具有公益性；三是内容要素，即必须具有行政法上的权利义务内容，可以从是否行使行政职权、是否为实现公共利益等方面进行判断；四是意思要素，即协议双方协商一致。本案中，涉案合作办学协议系为促进日照市国际教育事业的发展，改善投资环境，创办的专门招收外籍人员子女的国际学校 and 主要招收中国学生的国际教育幼儿园而与某教育投资公司协商一致签订的协议，符合上述四个识别因素，属于行政协议的范围。

二、行政协议的司法审查坚持合法性及合约性双重审查原则

行政协议在法律性质上具有行政性及契约性的双重属性，二者不可分割。行政性侧重于对行政协议在缔结以及履行过程中行政行为的合法性审查，契约性则是要求审查要同时关注行政协议法律关系的存续状态，必要时可适用相应民事法律规范。基于其双重属性，在对行政协议进行审查时，要坚持三个原则：一是保护力度不低于民事诉讼，在起诉期限、原告资格等程序及实体权利方面，给予行政相对人同等力度的保护；二是全程监督原则，即对行政机关的行政协议行为进行全程监督，其审查范围不受相对人诉讼请求的限制；三是双重审查、双重裁判的原则，即对行政协议的合法性及合约性进行全面审查。应当优先适用《中华人民共和国行政诉讼法》及相关司法解释的规定，从法定职权、是否违反强制性规定等方面进行合法性审查，再从合约角度进一步审查行政协议是

否存在不符合约定的情形。本案中，首先认定协议系双方当事人协商订立，未违反法律法规强制性规定，对案涉行政协议的合法性予以确认后，再重点对某市教育局是否未按照涉案合作办学协议的约定向某教育投资公司支付相应补贴的合约性进行审查，体现了行政协议双重审查的原则。

三、行政协议履行之诉合约性审查

行政协议履行之诉合约性审查主要涉及合同履行“主观诉讼”事实，当事人之间对行政机关是否履行了协议约定义务的分歧，主要在于对协议约定具体条款的认定。可适用《中华人民共和国民法典》中关于当事人对合同条款的理解有争议的规定，运用目的解释、体系解释等法律解释方法，结合协议的性质及订立目的综合予以认定。具体到本案，双方当事人对全额补贴、平衡补贴等概念的定性存在争议，法院依据《中华人民共和国民法典》的相关规定，以合同使用词句所表达文义解释为基础，结合文本相关条款及双方签订涉案协议的性质和目的，通过目的解释、体系解释、习惯和诚信原则来确定当事人的真实意思表示，对协议约定的全额补贴和平衡补贴进行了详细阐述，综合认定某市教育局已按协议约定支付了相应补贴，履行了协议确定的义务。

人民法院在对行政协议进行司法审查时，要坚持合法性审查及合约性审查相结合的原则，涉及对合同条款的理解有争议的履行之诉合约性审查时，可通过适用《中华人民共和国民法典》相关规定，运用目的解释、体系解释等法律解释方法，结合协议的性质及订立目的综合予以认定。需要注意的是，行政机关在解决涉行政协议争议过程中，应当尽可能与行政相对人协商，实质性化解行政争议，进一步优化营商环境，切实保障企业合法权益。

编写人：山东省日照市中级人民法院 高月玉 管珈琪

行政协议效力的确认及对行政机关 行使行政优益权行为的合法性审查问题

——戚某甲等诉某街道办事处未按约定履行补偿安置协议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省台州市中级人民法院(2023)浙10行终141号行政判决书

2. 案由：未按约定履行补偿安置协议纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):戚某甲、袁某某、戚某乙

被告(上诉人):某街道办事处

【基本案情】

原告戚某甲、袁某某系夫妻关系，于2005年办理结婚登记手续。戚某乙、林某某系戚某甲父母。原告戚某甲的户口于1997年8月23日自其父母的户口中迁出，为非农户。戚某乙原有楼房2间。1999年4月15日，戚某乙与被告签订拆迁协议书一份，约定拆除戚某乙的三层楼房1间，就地安置立地式建筑1间，归还建筑占地面积48.6平方米。1999年4月16日，戚某乙户提交农村私人建房用地呈报表，以在册人口3人申请拆建用地48.6平方米。2000年9月21日，戚某乙因在建房过程中超占地4.7平方米被土管所没收折价款1410元。2001年7月9日，戚某乙为上述新建楼房办理了房产证，证载房屋所有权人戚某乙、共有人林某某。2001年9月，戚某乙又办理了集体土地使用证，土地使用者为戚某乙。2001年8月18日，戚某乙、林某某与戚某甲签订《分据》一

份，约定将上述涉案房屋分据子戚某甲所有管业，但未办理过户手续。2017年4月24日、25日，原告戚某甲与被告就上述析产所得房屋共签订三份协议书。2017年4月24日，原告戚某乙与被告就其居住的房屋签订二份协议书。上述涉案房屋均已腾空拆除。2021年10月12日，该区旧改办向戚某乙发送通知一份。被告分别于2021年10月12日、2021年10月20日发布公告，均将原告戚某甲户纳入戚某乙户安置。原告认为被告未按约履行涉案协议，要求责令被告履行与其签订的三份行政协议。本院于2022年2月23日作出行政判决书，责令被告按约履行其与原告戚某甲、袁某某签订的三份协议书。被告不服，向台州市中级人民法院提出上诉。上诉期内，被告于2022年3月14日向原告户送达《行政处理告知书》。2022年3月23日，被告作出案涉《行政处理决定书》，决定解除其与戚某乙户、戚某甲户于2017年4月24日、25日签订的五份拆迁安置协议。台州市中级人民法院于2022年5月17日作出行政裁定书，撤销本院行政判决书，发回本院重新审理。

【案件焦点】

1. 袁某某的原告主体资格是否适格；2. 被诉协议是否存在无效情形；3. 某街道办事处关于被诉协议已经解除的主张是否成立。

【法院裁判要旨】

浙江省温岭市人民法院经审理认为：第一，原告袁某某主体资格问题。袁某某与戚某甲于2005年办理结婚登记手续且婚姻存续，其与案涉协议有利害关系，主体适格。第二，案涉行政协议的效力审查。原告提起案涉履职之诉，被告却在二审诉讼过程中作出案涉行政处理决定单方解除案涉协议，则应当在审查案涉协议的效力时就被告的上述解除协议行为一并进行合法性审查。案涉五份协议系双方自愿签订，不存在欺诈、胁迫等情况，也没有违反法律、行政法规的强制性规定，且内容所涉及拟安置房屋已在建设中，不存在客观上不可能实施及其他重大且明显违法情形。第三，案涉行政处理决定的合法性审查。
(1)原告间的分户析产时间均早于通告规定，且原、被告在签订协议时均予以

认可。(2)案涉房屋权源合法。(3)被告作出案涉处理决定非基于国家法律政策和协议基础事实发生变化。即使案涉行政协议签订存在问题,也是行政机关内部决策问题。案涉2间房屋均已依约腾空拆除,原告具有值得保护的信赖利益,故被告在二审审理过程中迳行单方作出案涉解除决定缺乏事实根据和法律依据,不予支持。关于原告主张的逾期临时安置费,系案涉协议内容的一部分,可待被告在继续履行案涉安置补偿协议过程中一并处理。至于原告要求被告承担因其违约导致原告支出的律师费50000元的诉讼请求,缺乏事实和法律依据,不予支持。综上,判决如下:

一、撤销被告某街道办事处于2022年3月23日作出的《行政处理决定书》;

二、责令被告某街道办事处在本判决发生法律效力之日起六十日内继续按约履行其与原告戚某甲签订的《路桥区旧城改建项目集体土地上房屋征收补偿协议书》《路桥区旧城改建项目集体土地上房屋(住改商)征收补偿安置协议书》《路桥区旧城改建项目集体土地上房屋征收安置协议书》,其与原告戚某乙签订的《路桥区旧城改建项目集体土地上房屋征收补偿协议书》《路桥区旧城改建项目集体土地上房屋征收安置协议书》;

三、驳回原告戚某甲、袁某某、戚某乙的其他诉讼请求。某街道办事处不服,提出上诉。

浙江省台州市中级人民法院经审理:同意一审法院裁判意见。判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

本案系一起典型的签订行政补偿安置协议后引发的履行及解除行政纠纷。针对该类纠纷,应明确双方举证责任,坚持全面合法性审查原则,落实行政机关“法无授权不可为”原则,维护行政协议的稳定性及行政机关的公信力,保护行政相对人的合法权益。

一、关于行政协议效力的确认问题

签订行政协议后引发的行政争议分无效和撤销两类。是否属无效情形:根据民事相关法律规定,恶意串通、损害他人合法权益,以合法方式掩盖非法目的,

损害社会公共利益，违反法律、行政法规的强制性规定四种情形属于合同无效的法定情形，故行政协议无效的判断应参考民事相关规定对行政协议的签订进行分情形分析。实践中，首先，“违反法律、行政法规”是较为客观的判断因素，涉诉行政协议是否违反相关法律有明确客观的标准，故“违反法律、行政法规的强制性规定”是导致行政协议无效常见的原因。其次，关于恶意串通，损害他人合法权益这一情形，“恶意串通”本身是较为主观的标准，需要法官结合案情来判断，且从“恶意串通”的双方主体来说，行政协议不同于民事合同，签订协议的一方是行政机关或者受行政机关委托的主体，代表着公共利益，一般不存在与协议相对人恶意串通损害他人利益的情形。最后，关于损害社会公共利益情形，在行政协议纠纷中，社会公共利益在一定程度上优先于私人利益，在行政协议损害公共利益时确认其无效。但是不能笼统地将很多事由都纳入到公共利益中来，以此为由侵害协议相对人的利益，这种情况下容易造成对“公共利益”这一概念的滥用，使行政机关躲在公共利益的盔甲中任意单方变更解除行政协议或者使得协议归于无效。

是否属撤销情形：实践中，对于行政协议的撤销事由没有统一的具体规定，可参考民事相关法律规定中，将重大误解、显失公平、欺诈、胁迫及趁人之危五种情形纳入审查行政协议纠纷时是否可行使撤销权的范畴。行政相对人在与行政机关签订行政协议时，基于重大误解而签订协议的，有权请求人民法院撤销该协议。关于显失公平，行政机关利用对方当事人缺乏判断能力等情形，致使签订的行政协议显失公平的，受损害的协议相对方有权请求人民法院撤销该协议。但显失公平的判断应当以签订行政协议时的情况进行判断，在后续履行过程中或协议已经履行完毕很长时间后，因市场行情发生变化，导致补偿款、安置面积等发生变化的，不属于显失公平的情形，如果协议当事人起诉请求撤销行政协议的，应当认为其已经不具有起诉的权利。另外在行政协议中，若行政机关利用他人的危难处境或者紧迫需要，强迫对方接受某种明显不公平的条件并作出违背其真实意思的表示，这该协议符合可撤销合同的法定情形，对行政相对人的诉求应予支持。

本案中，涉案五份协议的签订不存在上述分析的恶意串通、损害他人合法

